

1504061-86.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... réu conta com uma condenação por tráfico de entorpecentes, geradora de maus antecedentes (fls. 94/96). Entendo que possível o reconhecimento dos maus antecedentes, eis que a pena foi julgada extinta em 2016, de forma que aplicável o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluindo o julgamento por maioria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504061-86.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504061-86.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2280545/2021 - DEL.DEF.MUL. FRANCA, 15131094 - DEL.DEF.MUL. FRANCA, 1044/21/320 -
DEL.DEF.MUL. FRANCA, 2280545 - DEL.DEF.MUL. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Sergio Borges

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MÁRIO SÉRGIO BORGES, por infração ao disposto no artigo 21, "caput", da Lei das Contravenções Penais, no

artigo 147, "caput", combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", e no artigo 150, parágrafo 1º, todos do Código Penal, bem como no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, sob o âmbito da Lei nº 11.340/06, já que, segundo a denúncia, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 11h14, na rua Ângelo Picione, número 200, nesta cidade e comarca, o denunciado entrou e permaneceu, clandestina ou astuciosamente, na casa de Alaiane Stephane de Oliveira contra vontade expressa dela.

Consta ainda que, na mesma ocasião acima citada, MÁRIO SÉRGIO BORGES, prevalecendo-se de relações familiares e afetivas, descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência a Alaiane Stephane de Oliveira, nos autos nº 1501823-94.2021.8.26.0196.

Consta também que na mesma ocasião, MÁRIO SÉRGIO BORGES ameaçou, por palavras, sua ex-companheira, Alaiane Stephane de Oliveira, dizendo que a mataria, nela infundido justificável temor.

Consta, por fim, que na mesma ocasião já citada, MÁRIO SÉRGIO BORGES, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, praticou vias de fato e ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Alaiane Stephane de Oliveira, sem, entretanto, causar-lhe lesões aparentes.

Recebida a denúncia (fls. 51), o réu foi citado (fls. 58), apresentando resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 63).

Durante a instrução, foram tomadas as declarações da vítima, ouvida uma testemunha comum e interrogado o acusado (fls. 86).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 98/107 e 111/121).

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

De fato, a materialidade dos delitos de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e vias de fato restaram comprovadas pela prova oral produzida nos autos.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu admitiu que foi até a casa da vítima, mesmo ciente que havia medidas protetivas em seu favor. Disse que somente o fez porque ela o autorizou a ir visitar a filha do casal. Disse que na porta da casa de Alaiane discutiram e ela disse que iria chamar a polícia, momento em que, exaltado, pegou seu aparelho celular e foi embora. Disse que semanas depois devolveu o aparelho a Alaiane. Em audiência, negou ter ameaçado, bem como lesionado a vítima. Confirmou que Alaiane permitiu que fosse até sua casa ver a filha do casal, negando ter pulado o muro da casa. Alegou que disse a ela que se chamasse a polícia "as coisas não iriam prestar", razão pela qual levou seu celular.

A vítima Alaiane contou que na data dos fatos Mário pulou o muro de sua casa, entrou no imóvel, segurou-a pelo pescoço, empurrou-a, jogou-a ao chão e chutou suas pernas, mas as agressões não deixaram marcas aparentes. Disse que pegou o seu aparelho celular para acionar a polícia, momento em que o acusado tomou o celular de sua mão e proferiu ameaças dizendo que iria lhe matar. Disse que suas filhas ficaram assustadas e correram para a rua gritando por ajuda, momento em que Mário se assustou e correu, em posse de seu celular. Em audiência, confirmou que Mário pulou o muro de sua casa e que lhe desferiu chutes, ameaçando-a de morte. Disse que

o aparelho celular que Mário lhe tomou ganhou de presente, negando que tenham adquirido na constância da união estável, bem como negou que tenha havido qualquer desavença em relação a visitas de Mário a filha do casal.

O policial militar Danilo Lopes de Souza relatou que foi acionado via COPOM para atender ocorrência de descumprimento de medida protetiva no local dos fatos. Chegando lá, encontrou a vítima, que lhe narrou que seu ex-marido, contra o qual possui medidas protetivas, havia invadido sua casa e lhe agredido. Contou, ainda, que quando o acusado viu que ela estava tentando acionar a polícia, tomou o celular de sua mão e disse que iria matá-la e cometer suicídio. As agressões e ameaças aconteceram na frente das duas filhas da vítima, de 02 e 10 anos de idade. Em Juízo, confirmou o relato prestado na fase inquisitiva.

De fato, restou inequívoco que Mário tinha plena ciência das medidas protetivas fixadas em favor da vítima no processo no 1501823-94.2021.8.26.0196, conforme por ele próprio admitido em audiência, certo, ainda, que a vítima negou que tivesse lhe autorizado a ir até a residência para ver sua filha, afirmando de maneira veemente que ele pulou o muro do imóvel.

Com efeito, há se ressaltar a validade da palavra da vítima em casos de violência doméstica, os quais, muitas vezes ocorrem na ausência de testemunhas, de forma que suas declarações consistem em prova suficiente para a condenação, ressaltando-se que Alaiane foi firme ao negar que tenha havido qualquer desavença com Mário em relação a visita dele a criança, filha do casal.

Ainda, Alaiane foi firme ao confirmar que Mário a ameaçou de morte, bem como a derrubou e lhe desferiu chutes, que não ocasionaram lesões corporais, salientando que ele próprio admitiu que estava exaltado, tanto que levou o aparelho celular da vítima temendo que ela acionasse a Polícia Militar.

No mais, não há se falar em ausência de dolo no tocante ao delito de ameaça, proferidas em momento de raiva, cólera, notadamente porque foram suficientes para incutir medo na vítima, tanto que pese o acusado não mais tê-la importunado após estes fatos, ela solicitou a manutenção das medidas protetivas, por temer pela sua integridade física. Neste sentido:

“O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe a vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado” (Acórdão 1392064, 07059251520208070017, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, j. 9/12/2021).

Ainda: “O fato das ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização” (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJE 01/08/2018).

Por fim, o acusado deve ser absolvido do crime de violação de domicílio, eis que este constituiu crime-meio para consecução do crime-fim e não desígnio autônomo, de modo que condená-lo por ambos ensejaria bis in idem. Neste sentido, in verbis:

“Apelação. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e resistência. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Crime de descumprimento de medida protetiva comprovado pela prova oral. Declarações da

vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares. Dolo configurado. Réu que estava ciente da determinação de se afastar do lar conjugal e mesmo assim retorna ao imóvel. 3. Crime de violação de domicílio que deve ser absorvido pelo de descumprimento de medidas protetivas. Hipótese de conflito aparente de normas que se soluciona com a afirmação da absorção pelo crime-fim (descumprimento de medidas protetivas). Ingresso na casa da vítima que representou a própria execução do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, eis que uma das medidas impostas foi o afastamento do lar conjugal. Absolvição que assegura a garantia do ne bis in idem. (...)." (TJSP, Apelação nº 15000073.05.2019.8.26.0042, Rel. Marcos Alexandre Coelho Zilli).

Sendo assim, restaram caracterizadas as infrações penais, pois indubitavelmente o réu descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, ameaçou-a e praticou em face dela vias de fato.

O réu conta com uma condenação por tráfico de entorpecentes, geradora de maus antecedentes (fls. 94/96). Entendo que possível o reconhecimento dos maus antecedentes, eis que a pena foi julgada extinta em 2016, de forma que aplicável o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17.08.2020, concluindo o julgamento por maioria do RE 593818, sedimentou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Ao contrário do suscitado pelo Defensor Público, de confissão não se cogita, eis que Mário afirmou que tinha consentimento da vítima para ir até sua casa, o que afastaria a tipicidade penal.

Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, e tendo em vista o preceito sancionador do artigo 147, "caput", também do Código Penal, fixo para o réu a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção (1/6 a mais em razão dos maus antecedentes), a qual reputo mais adequada para repressão ao fato. Na segunda fase, pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, acresço a pena de 1/6, perfazendo 01 mês e 10 dias de detenção.

Neste passo, saliento que em que pese o término da relação amorosa, certo é que o crime ocorreu em decorrência dela, a justificar a aplicação da Lei nº 11.340/06 e, por consequência, a aplicação da agravante mencionada. Neste sentido:

"APELAÇÃO. Ameaça. Preliminar. Ausência de intimação. Réu que, embora devidamente citado, deixou de informar mudança de endereço. Nulidade não verificada. Rejeição - Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Palavras da vítima que merecem credibilidade. Disposições da Lei Maria da Penha que não exigem coabitação. Réu e vítima que nutriam relação afetiva, a atrair a incidência da Lei especial. Pena que não comporta modificação. Agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, devidamente configurada - Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 0003448-51.2017.8.26.0271, Comarca: Vara Criminal de Itapevi/SP, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 30.04.2021).

No mais, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena de 03 meses e 15 dias de detenção (1/6 a mais em razão dos maus antecedentes), conforme o preceito sancionador do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Por fim, consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, e tendo em vista o preceito sancionador do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, fixo para o réu a pena-base em 17 dias de prisão simples (1/6 a mais em razão dos maus antecedentes), a qual reputo mais adequada para repressão

ao fato.

Agora, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, aplico as penas cumulativamente, dado que diversos os desígnios dos delitos, autônomos, perfazendo a pena de 04 meses e 25 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, as quais converto em definitivas, na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MÁRIO SÉRGIO BORGES, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 04 meses e 25 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, por infração ao disposto no artigo 21, "caput", da Lei das Contravenções Penais, no artigo 147, "caput", combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, sob o âmbito da Lei nº 11.340/06. No mais, ABSOLVO-O da imputação do artigo 150, parágrafo 1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Fixo o REGIME ABERTO para cumprimento da pena corporal, o qual reputo suficiente para o caso.

Conforme expressamente previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, certo que o acusado não preenche os requisitos necessários para obter a suspensão da pena, eis que portador de maus antecedentes.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA